공 정 거 래 위 원 회

제 1 소 회 의

의 결 제2013-133호 2013. 7. 8.

사 건 번 호 2012부사3433

사 건 명 6개 폐기물해양배출사업자 및 1개 해상화물운송사업자의 부당한 공동행위에 대한 건

피 심 인 1. 주식회사 이엔에프
창원시 의창구 봉곡동 36-5 비너스빌딩 402호
대표이사 우○○

2. 주식회사 신대양
부산 사하구 구평로 16번길 67
대표이사 김○○, 양○○

3. 주식회사 에스제이
창원시 의창구 봉곡동 36-5 비너스빌딩 401호
대표이사 김○○

4. 주식회사 해동
창원시 마산합포구 구산면 옥계리 463-1
대표이사 이○

5. 엔씨양산 주식회사
양산시 산막동 332-3

대표이사 강○○

6. 주식회사 대경피엔이

포항시 북구 용흥2동 488

대표이사 권○○

심의 종결일 2013. 4. 26.

주 문

1. 피심인들은 폐기물 해양배출 처리용역 입찰에 참가함에 있어 사전에 낙찰 예정자와 투찰가격을 합의하는 것과 같이 국내 폐기물 해양배출 처리용역 입찰시장에서 부당하게 경쟁을 제한하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

2. 피심인들은 아래 각 호에 따라 과징금을 국고에 납부하여야 한다.

가. 과징금액 : 총계 162,000,000원

1) 주식회사 이엔에프	:	59,000,000원
2) 주식회사 신대양	:	11,000,000원
3) 주식회사 에스제이	:	29,000,000원
4) 주식회사 해동	:	5,000,000원
5) 엔씨양산 주식회사	:	29,000,000원
6) 주식회사 대경피엔이	:	29,000,000원

나. 납부기한 : 과징금 납부고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납부장소 : 한국은행 국고수납대리점 또는 우체국

이 유

1. 기초사실

가. 피심인 적격성

1 피심인 주식회사 이엔에프, 주식회사 신대양, 주식회사 에스제이, 주식회사 해동, 엔씨양산 주식회사, 주식회사 대경피엔이(이하 '주식회사' 용어는 생략하거나 또는 (주)로 표기한다)는 폐기물해양배출업 등을 영위하는 자들로서 각각 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 '법'이라 한다) 제2조 제1호의 규정에 의한 사업자에 해당한다.[1)]

나. 피심인 일반현황

2 피심인들의 일반현황은 아래 <표 1>과 같다.

<표 1> 일반현황

(2012. 12. 31. 기준, 단위 : 백만 원, 명)

연번	피심인	자본금	매출액	영업이익	당기순이익	종업원 수	설립일자
1	이엔에프	2,087	12,621	707	201	22	1993. 1. 4.
2	신대양	7,687	15,547	-3,616	-2,877	53	1962. 9. 11.
3	에스제이	600	4,556	-698	-559	23	1991. 1. 26.
4	해동	500	4,126	-170	-111	23	1988. 5. 1.
5	엔씨양산	817	7,739	1,345	791	20	1990. 12. 26.
6	대경피엔이	2,300	712	-432	-337	10	2000. 9. 4.

* 자료출처 : 각 피심인 제출자료

다. 시장구조 및 실태

1) 피심인들 뿐만 아니라 해상화물운송사업자인 (주)엠비에스도 이 사건 행위에 참여하였으나, (주)엠비에스의 경우 2012. 11. 30. 폐업한 후 청산절차가 진행 중에 있어 시정조치 등의 이행확보가 곤란한 점 등을 감안하여 이 사건의 피심인에서 제외하였다.

1) 폐기물해양배출업 개요

3 폐기물관리법상 '폐기물'이란 쓰레기, 연소재(燃燒滓), 오니(汚泥), 폐유(廢油), 폐산(廢酸), 폐알칼리 및 동물의 사체 등으로서 사람의 생활이나 사업활동에 필요하지 않게 된 물질을 말한다.[2] 폐기물은 발생원천에 따라 크게 생활폐기물과 사업장폐기물로 분류되고, 이중 사업장폐기물은 다시 사업장일반폐기물, 건설폐기물, 지정폐기물로 분류된다. 또한, 사업장폐기물중 사업장일반폐기물은 다시 사업장생활계폐기물과 사업장배출시설계폐기물로 분류 된다.

4 해양배출처리가 가능한 폐기물은 바닷물에 쉽게 분해·확산되는 무독성의 수용성 유기성폐기물인바, 사업장생활계폐기물로는 음식물폐수가 이에 속하고, 사업장배출시설계폐기물로는 하수 및 폐수처리 오니, 축산폐수 등이 이에 속한다.

5 폐기물해양배출업을 영위하기 위해서는 해양환경관리법 제70조[3] 및 동법 시행령 제55조에 따라 일정한 기준에 의한 폐기물 운반선, 시설, 인력 등을 갖추어 해양수산부장관 또는 해양경찰청장에게 등록하여야 하며, 등록한 폐기물해양배출업자는 해양환경관리법시행규칙 제14조[4]에 따라 해양경찰서장이 지정한 폐기물배출해역별 폐기물배출허용량의 범위 내에서 영업을 할 수 있다.

6 해양배출을 할 수 있도록 지정된 해역은 아래 <그림 1>과 같이 '서해병해역', '동해병해역', '동해정해역' 3군데가 있다. 서해병해역은 군산 기준으로 약 200km 떨어진 해역으로서 면적은 3,165㎢로 지정되어 있고, 동해병해역은 포항 기준으로 약

---

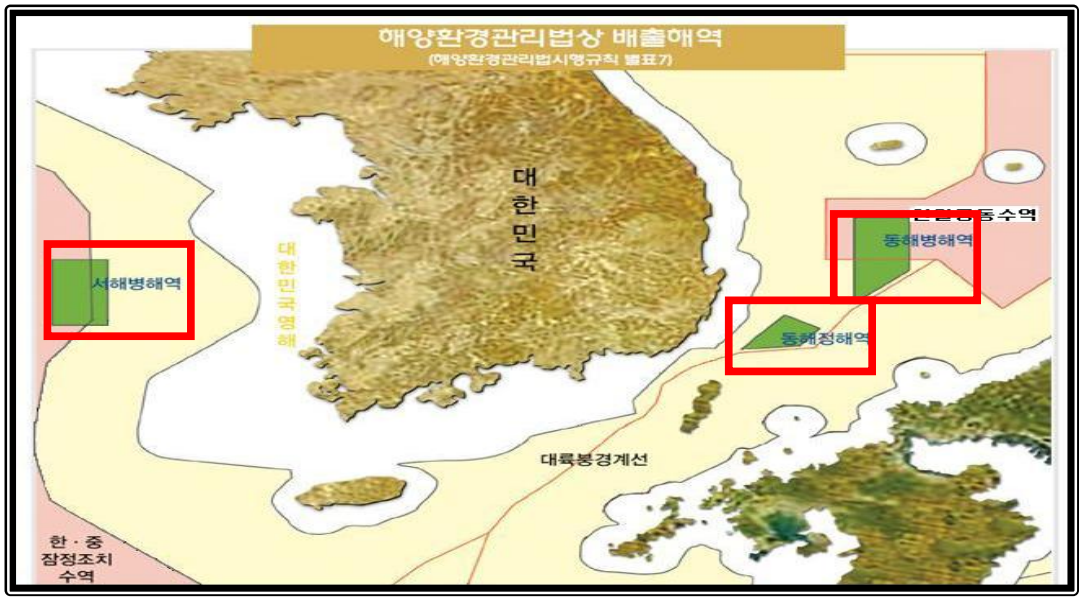
2) 폐기물관리법 제2조

3) 해양환경관리법 제70조(해양환경관리업)
①다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업(이하 "해양환경관리업"이라 한다)을 영위하려는 자는 대통령령이 정하는 바에 따라 해양수산부장관 또는 해양경찰청장에게 등록하여야 한다.
1. 폐기물해양배출업: 해양투기에 필요한 선박·설비 및 장비를 갖추고 폐기물을 해양에 투기하는 사업

4) 해양환경관리법 시행규칙 제14조(폐기물배출해역의 지정 등)
①해양경찰서장은 제13조에 따른 신청에 따라 폐기물배출해역을 지정하는 경우 지정해역의 이용제한, 지정해역의 위치변경, 배출폐기물의 종류 또는 폐기물 배출량의 조정 등 필요한 조건을 붙일 수 있다.
②(생략)
③해양경찰서장은 제1항 및 제2항에 따라 폐기물배출해역을 지정한 경우에는 별지 제10호서식의 폐기물배출해역지정서를 신청인에게 발급하여야 한다.

125km 떨어진 해역으로서 면적은 3,583㎢로 지정되어 있으며, 동해정해역은 울산기준으로 약 63km 떨어진 해역으로서 면적은 1,189㎢로 지정되어 있다.

<그림 1> 폐기물배출해역 지정현황



* 자료출처 : 구 국토해양부 보도자료(2012. 12. 21.)

<표 2> 폐기물배출 해역 현황 및 해양배출 가능 폐기물

(2012. 11. 30. 기준)

구 분	거리	면 적 (㎢)	수 심 (m)	해양배출 가능 폐기물	누적배출 (천㎥)
서해병	군산 서방 200㎞	3,165	80	◦ 분뇨, 유기성폐수, ◦ 폐수처리오니, 동식물잔재물, ◦ 음식물 폐수, 폐젓갈, 해저준설토사	37,089 (30.0%)
동해병	포항 동방 125㎞	3,583	200~2,000	◦ 분뇨, 유기성폐수, 음식물 폐수 ◦ 수산가공잔재물, 폐수처리오니, ◦ 동식물잔재물, 해저준설토사, 폐젓갈	60,581 (48.9%)
동해정	울산 남동방 63㎞	1,189	150	◦ 분뇨, 유기성폐수, ◦ 수산가공잔재물, 해저준설토사	26,287 (21.1%)
계		7,937			123,857

* 자료출처 : 구 국토해양부 보도자료(2012. 12. 23.)

7 폐기물배출 해역까지의 처리경로는 아래 <그림 2>와 같다.

<그림 2> 폐기물 해양배출 처리경로

육상운송 ⇨ 교반[5] 및 저장 ⇨ 화물선적 ⇨ 해양배출

2) 폐기물해양배출업 시장현황

8 폐기물을 해양배출을 통해 처리함에 있어 폐기물을 항구까지 육상운반 하는데 소요되는 거리가 먼 경우 운반비 부담 등 채산성이 맞지 않는다는 이유로 폐기물해양배출업자는 서해권, 남해권 및 동해권의 폐기물배출해역에 인접한 항구에 소재하고 있으며, 이에 따라 서해권, 남해권 및 동해권의 폐기물배출해역별로 지역시장이 형성되는 특성이 있다.

9 2011. 11. 24. 이 사건 입찰당시 전국에 소재하는 폐기물해양배출업자는 총 19개사로서 그 현황은 아래 <표 3>과 같다.

<표 3> 해양권역별 폐기물해양배출업자 현황

(2011. 11. 24. 기준)

구분	서해권	남해권	동해권
업체명 (사업장 소재지)	우진산업(제주) 한림환경(제주) 푸른환경(목포) 홍보산업(군산) 조 양(인천) 그린스코(인천)	동광기업(부산) 신 대 양(부산) 이엔에프(창원) 에스제이(창원) 해 동(창원) 에이치엔(여수)	엔씨양산(울산) 선 양(울산) 조양산업(울산) 유 성(울산) 동진이엠씨(포항) 동화개발(포항) 대경피엔이(포항)
폐기물 배출해역	서해병	동해정・병	동해병

* 자료출처 : 피심인 이엔에프 및 에스제이 제출자료

10 그러나, 2013. 1. 31. 현재 아래 <표 4>와 같이 폐기물해양배출업자의 수가 11개로 축소되었는바, 이는 2012. 7. 31. 정부[6]의 '육상폐기물 해양배출 제로화 추진

5) 교반이란 폐기물을 휘저어 섞는 작업을 말한다.

6) 2013. 3. 23. 정부조직법 개정을 통해 폐기물해양배출 등을 포함한 해양환경관리법령의 소관부처가 구 국토해양부에서 해양수산부로 이관되었다.

계획'[7] 발표에 기인한 것으로 보인다.

<표 4> 해양권역별 폐기물해양배출업자 현황

(2013. 1. 31. 기준)

구분	서해권	남해권	동해권
업체명 (사업장 소재지)	홍보산업(군산) 조 양(인천) 그린스코(인천)	신 대 양(부산) 이엔에프(창원) 에스제이(창원) 해 동(창원) 에이치엔(여수)	선 양(울산) 우진산업(울산) 동진이엠씨(포항)
폐기물 배출해역	서해병	동해정・병	동해병

* 자료출처 : 피심인 이엔에프 및 에스제이 제출자료

2) 폐기물해양배출업 시장규모

11 폐기물해양배출업 시장규모는 2011. 12. 현재 연간 폐기물해양배출량 기준으로는 4,108천㎥이고, 연간 매출액 기준으로는 720억 원으로 추정된다.

12 2008년 이후 폐기물의 해양배출량은 감소추세에 있는바, 아래 <표 5>와 같이 2008년 6,582천㎥, 2009년 5,432천㎥, 2010년 4,630천㎥, 2011년 4,108천㎥로 감소하였으며, 폐기물해양배출업의 전체 매출액도 2008년 1,127억 원, 2009년 887억 원, 2010년 812억 원, 2011년 720억 원으로 계속해서 감소하고 있다.

<표 5> 폐기물해양배출업 시장규모

(단위 : 천㎥, 억 원)

구분	2008년	2009년	2010년	2011년
육상폐기물 배출량	6,173	4,785	4,478	3,972
매출액[8]	1,111	861	806	715
준설토 배출량	409	647	152	136

7) 정부는 해양오염방지 등에 관한 국제규약인 런던협약의 기준에 맞춰 폐기물해양배출량을 줄이기 위해 2006년부터 연도별 해양배출 허용량제도를 도입하여 2006년 900만㎥, 2009년 500만㎥, 2011년 400만㎥, 2012년 250만㎥으로 총량규제를 하였고, 2013년도에는 해양배출 총량을 120만㎥ 이내로 설정하여 관리해 나가기로 하였다. 이를 반영하여 2012. 12. 21. 해양환경관리법시행규칙을 개정하여 2013년부터는 분뇨와 분뇨처리오니(汚泥)를, 2014년부터는 폐수와 폐수처리오니(汚泥)를 해양에 배출하지 못하게 하였다.

매출액[9]	16	26	6	5
배출량 합계	6,582	5,432	4,630	4,108
매출액 합계	1,127	887	812	720

* 자료출처 : 구 국토해양부 보도자료(2012. 12. 23.)

13 정부의 육상폐기물 해양배출 제로화 추진계획에 따라 2013년부터 분뇨와 분뇨처리오니(汚泥)의 해양배출이 금지되고, 2014년부터 폐수와 폐수처리오니(汚泥)의 해양배출이 금지됨에 따라 향후 육상폐기물의 해양배출량은 점진적으로 감소할 것으로 예상되며 이에 따라 폐기물해양배출업의 시장규모도 점차 축소될 전망이다.

2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 행위사실

1) 합의

14 피심인들은 2011. 11. 24. (주)대우건설이 발주한 '한국가스공사 통영생산기지 LNG 하역시설 제2부두 항만시설 건설공사 폐기물(준설토) 해양배출 처리용역 입찰'(이하 '이 사건 입찰'이라고 한다)에 참가함에 있어 사전에 낙찰예정자와 투찰가격을 합의하였다.

15 구체적으로 살펴보면, 이엔에프의 우○○ 대표이사 및 강○○ 부장, 신대양의 홍○○ 이사, 에스제이의 김○○ 대표이사, 해동의 황보○○ 이사, 엔씨양산의 김○○ 전무, 대경피엔이의 권○○ 대표이사 등은 2011. 11. 23. 14시경 엠비에스의 사무실[10]에서 대우건설이 발주한 이 사건 입찰과 관련하여 낙찰예정자로 '이엔에프·신대양컨소시엄'을 선정하고, 낙찰예정자가 제일 낮은 금액으로 투찰하기로 합의하였다.[11]

8) 매출액은 육상폐기물 해양배출량×1㎥당 처리단가(약 18,000원)를 계산하여 산정한 금액이다.

9) 매출액은 준설토 해양배출량×1㎥당 처리단가(약 4,000원)를 계산하여 산정한 금액이다.

10) 부산 중구 중앙동 연안여객터미널 건물내 417호에 소재하고 있다.

11) 이 사건 입찰과 관련한 합의의 내용에는 낙찰예정자와 투찰가격을 정하는 것 이외에도 낙찰예정자가 폐기물(준설토) 처리 용역비 중 ㎥당 2,600원(총 767백만 원)을 엠비에스에 출자하고 준설토의 해상운송 업무를 엠비에스에 위탁하는 것도 포함되었다.

이를 위하여 이엔에프·신대양 컨소시엄은 준설토 처리단가를 ㎥당 6,700원으로 투찰하기로 하였고, 나머지 피심인들은 이 보다 더 높은 금액으로 투찰하기로 합의하였다.[12)]

<표 6> 합의된 낙찰예정자와 투찰가격

발주처	낙찰예정자	컨소시엄별 투찰가격	
대우건설	이엔에프·신대양 컨소시엄	이엔에프·신대양 컨소시엄	6,700원/㎥
		에스제이·해동 컨소시엄	6,700원/㎥ 보다 높은 금액
		대경피엔이·엔씨해양[13)] 컨소시엄	6,700원/㎥ 보다 높은 금액

16 위와 같은 합의 사실은 이엔에프의 강○○ 부장, 신대양의 홍○○ 이사, 에스제이의 김○○ 대표이사, 해동의 황보○○ 이사, 엔씨양산의 김○○ 전무, 대경피엔이의 권○○ 대표이사가 사전에 합의된 낙찰예정자, 투찰가격, 입찰담합으로 발생하는 부당이익금의 사용용도 등에 대해 구체적이고 일관되게 진술하고 있는 점 등을 볼 때 인정된다(심사보고서 소갑 제2호증, 이엔에프 강○○ 부장·신대양 홍○○ 이사·에스제이 김○○ 대표이사·해동 황보○○ 이사·엔씨양산 김○○ 전무·대경피엔이 권○○ 대표이사 진술조서).[14)]

<표 7> 이엔에프 강○○ 부장·에스제이 김○○ 대표이사 진술조서(발췌)

(생략) 문5. 귀사가 참가한 (주)대우건설에서 발주한 '통영생산기지 LNG하역시설 제2부두 항만시설 건설공사 폐기물(준설토) 해양배출 처리용역 입찰'건과 관련하여 귀사가 낙찰예정자로 선정된 경위와 투찰금액에 대하여 구체적으로 설명하여 주십시오.

12) 이 사건에서 '폐기물(준설토) 해양배출 처리용역 입찰'은 준설토 295,359.32㎥(예정물량)를 처리하는 용역을 대상으로 한 것으로서 업체별 준설토의 연간 배출허용량을 고려하여 2개 업체 이상이 컨소시엄 구성을 통해 입찰에 참가하도록 하되 예정가격 이하로 투찰한 컨소시엄 중 '최저가 입찰자'를 낙찰자로 선정하여 단가계약을 체결하는 절차를 거친다. 그리고, 실제 처리된 물량을 대상으로 단가를 곱해서 용역처리비를 산정하고 이를 낙찰자에게 지급하게 된다.

13) 엔씨해양은 엔씨양산의 지점으로서 이 사건 입찰에서 엔씨양산은 지점인 엔씨해양 명의로 입찰에 참여하였다.

14) 이하에서 심사보고서상 증거자료를 인용할 때에는 '심사보고서 소갑 제○호증'을 '소갑○호증' 식으로만 기재한다.

답5. (중략) 입찰 전에 (주)이엔에프 우○○ 대표이사의 주도하에 낙찰예정자를 정하기로 하였습니다. 이에 본인과 (주)이엔에프 우○○ 대표이사, (주)신대양 홍○○ 이사, (주)에스제이 김○○ 대표이사, (주)해동 황보○○ 사장[15], 엔씨양산(주) 김○○ 전무, (주)대경피엔이 권○○ 대표이사, (주)엠비에스 박○○ 대표이사는 2011. 11. 23. 오후 2시경 부산 중앙동 5가 16번지 연안여객터미널 417호 소재한 (주)엠비에스 사무실에서 (주)대우건설이 실시하는 '통영생산기지 LNG하역시설 제2부두 항만시설 건설공사 폐기물(준설토) 해양배출 처리용역 입찰'건과 관련하여 낙찰예정자로 컨소시엄사인 (주)이엔에프와 (주)신대양을 선정하였습니다.

이날 낙찰예정자인 컨소시엄사 (주)이엔에프와 (주)신대양의 투찰금액은 1,978,907,440원(㎥당 약 6,700원, 입찰수량 295,359.32㎥)으로 투찰하기로 하고 나머지 들러리업체는 낙찰예정자보다 더 높은 금액으로 투찰하기로 결정하였습니다.

위 낙찰조건으로 낙찰예정자는 용역비에서 ㎥당 2,600원을 (주)엠비에스(대경피엔이, 유성, 엔씨양산, 동광기업, 신대양, 해동, 이엔에프, 에스제이, HN 9개 폐기물 해양배출사업자가 공동으로 출자하여 설립한 해상운송회사임)에 부당 이익금을 출자하기로 약속하였습니다. (이하생략)

<표 8> 신대양 홍○○ 이사·해동 황보○○ 이사·엔씨양산 김○○ 전무·대경피엔이 권○○ 대표이사 진술조서(발췌)

(생략)

문4. 귀사가 참가한 (주)대우건설에서 발주한 '통영생산기지 LNG하역시설 제2부두 항만시설 건설공사 폐기물(준설토) 해양배출 처리용역 입찰'건과 관련하여 (주)이엔에프와 (주)신대양이 낙찰예정자로 선정된 경위와 투찰금액에 대하여 구체적으로 설명하여 주십시오.

답4. (중략) 본인과 (주)이엔에프 우○○ 대표이사, (주)이엔에프 강○○ 부장, (주)에스제이 김○○ 대표이사, (주)해동 황보○○ 사장[16], 엔씨양산(주) 김○○ 전무, (주)대경피엔이 권○○ 대표이사, (주)엠비에스 박○○ 대표이사는 2011. 11. 23. 오후 2시경 부산 중앙동 5가 16번지 연안여객터미널 417호 소재한 (주)엠비에스 사무실에서 (주)대우건설이 실시하는 '통영생산기지 LNG하역시설 제2부두 항만시설 건설공사 폐기물(준설토) 해양배출 처리용역 입찰'건과 관련하여 낙찰예정자로 컨소시엄사인 (주)이엔에프

15) 법인등기부상에는 사내이사로 등재되어 있으나, 이 사건 행위당시 대표이사를 대신하여 권한을 행사함에 따라 사장이라고 기재되었다.

와 (주)신대양을 선정하였습니다.

이날 낙찰예정자인 컨소시엄사 (주)이엔에프와 (주)신대양의 투찰금액은 ㎥당 6,700원(입찰수량 295,359.32㎥)으로 투찰하기로 하고 나머지 들러리업체는 낙찰예정자보다 더 높은 금액으로 투찰하기로 결정하였습니다.

위 낙찰조건으로 낙찰예정자는 용역비에서 ㎥당 2,600원을 (주)엠비에스에 부당 이익금을 출자하기로 약속하였습니다.(중략)해상화물운송사업자인 (주)엠비에스에 폐기물(준설토) 해상운송 업무를 맡기기로 결정하였습니다. (이하생략)

2) 실행

17 위 합의를 토대로 2011. 11. 24. 09시경 이엔에프의 강○○ 부장은 자사 소속 이○○ 대리에게 낙찰예정자인 '이엔에프·신대양 컨소시엄'의 견적서 작성시 투찰가격을 2,008백만 원(㎥당 6,800원)으로 작성하게 하였고,[17] 에스제이의 김○○ 대리에게 들러리 입찰자인 '에스제이·해동 컨소시엄'의 투찰가격은 2,064백만 원(㎥당 6,990원)으로, '대경피엔이·엔씨해양 컨소시엄'의 투찰가격은 2,120백만 원(㎥당 7,180원)으로 작성하게 한 후, 같은 날 15시경 이엔에프의 강○○ 부장 및 이○○ 대리, 에스제이의 김○○ 대리는 아래 <표 9>와 같은 투찰가격이 포함되어 있는 3개의 컨소시엄별 견적서를 발주처인 대우건설에 제출하였다(소갑2호증 이엔에프 강○○ 부장 진술조서).

<표 9> 준설토 해양배출 처리용역 입찰내역

(단위 : %, ㎥, 백만 원)

컨소시엄별 참여업체 (컨소시엄 지분율)	예정물량	예정가격(A)	투찰가격(B)	투찰율(B/A)
이엔에프(80) 신대양(20)	295,359.32	2,259 (7,648원/㎥)	2,008 (6,800원/㎥)	88.8
에스제이(75)			2,064	91.3

16) 앞의 15)와 동일하다.

17) 2011. 11. 23. 합의 당시에는 이엔에프·신대양 컨소시엄의 투찰가격을 ㎥당 6,700원으로 하기로 하였으나, 2011. 11. 24. 입찰 당시에는 ㎥당 6,800원으로 투찰하였다.

해동(25)			(6,990원/㎥)	
대경피엔이(55) 엔씨해양(45)			2,120 (7,180원/㎥)	93.8

* 자료출처 : 각 피심인 제출자료

<표 10> 이엔에프 강○○ 부장 진술조서(발췌)

(생략)
문6. 귀사가 참가한 (주)대우건설에서 발주한 '통영생산기지 LNG하역시설 제2부두 항만시설 건설공사 폐기물(준설토) 해양배출 처리용역 입찰'건과 관련하여 입찰서(견적서) 작성 경위에 대하여 구체적으로 설명하여 주십시오.

답6. (중략) 본인과 (주)에스제이 김○○ 대표이사가 함께 컨소시엄사[(주)대경피엔이와 NC해양(주)] 투찰금액을 2,120,677,620원(부가세 별도, 환경개선부담금 포함, ㎥당 약 7,180원, 입찰수량 295,359.32)으로 결정하고, 이를 본인이 2011. 11. 24. 오전 9시경 (주)에스제이 김○○ 과장에 직접 지시하여 김○○ 과장이 수기로 입찰서(견적서) 공란에 투찰금액으로 2,120,677,620원을 작성하였습니다.

본인은 2011. 11. 24. 오전 9시경 (주)에스제이 김○○ 대표이사와 당사와 (주)신대양의 입찰서(견적서) 투찰금액을 전날(2011. 11. 23.) (주)엠비에스 사무실에서 사전에 결정한 투찰금액 보다 ㎥당 100원 올린 ㎥당 6,800원(부가세 별도, 환경개선부담금 포함, ㎥당 약 6,800원, 입찰수량 295,359.32, 투찰금액 2,008,441,200원)으로 결정하고, 본인이 당사 소속 이○○ 과장에게 2011. 11. 24. 오전 9시경 위 금액으로 입찰서(견적서)를 작성하도록 지시함에 따라 이○○ 과장이 위 투찰금액을 엑셀로 작성하여 위 금액이 입력된 입찰서(견적서)를 출력한 뒤 본인이 당사의 법인인감 도장을 날인한 후 (중략)

본인은 2011. 11. 24. 오전 9시경 (주)에스제이 김○○ 대표이사와 함께 (주)에스제이와 (주)해동의 입찰서(견적서) 투찰금액을 2,064,559,410원(부가세 별도, 환경개선부담금 포함, ㎥당 약 6,990원, 입찰수량 295,359.32)으로 결정하고, 본인이 (주)에스제이 소속 김○○ 과장에게 2011. 11. 24. 오전 9시경 위 투찰금액을 엑셀로 작성하도록 지시함에 따라 김○○ 과장이 위 금액을 엑셀로 작성한 후 출력한 입찰서(견적서)를 본인에게 주었으며 (이하생략)

18 그 결과 합의한 대로 '이엔에프·신대양 컨소시엄'이 낙찰자로 선정되었고, 이엔에프·신대양 컨소시엄은 2012. 2. 13. 대우건설과의 사이에 아래 <표 11>과 같이 준설토 해양배출 처리용역 계약을 체결하였다.

<표 11> 준설토 해양배출 처리용역 계약

(단위 : ㎥, 원/㎥, 백만 원)

낙찰자	계약일자	예상물량[18]	처리단가	계약기간[19]
이엔에프・신대양 컨소시엄	2012.2.13.	291,689.30	6,800	2012.2.13.~ 2012.10.31.

* 자료출처 : 피심인 이엔에프, 신대양 제출자료

19 위와 같은 사실은 에스제이의 김○○ 대표이사 및 이엔에프의 이○○ 대리의 진술조서, 이엔에프・신대양 컨소시엄과 대우건설과의 사이에 체결된 준설토 해양배출 처리용역계약서 등을 통해 인정된다(소갑2호증・소갑6호증, 에스제이 김○○ 대표이사 및 이엔에프 이○○ 대리의 진술조서・준설토 해양배출 처리용역계약서).

<표 12> 에스제이 김○○ 대표이사의 진술조서(발췌)

(생략) 문6. 귀사가 참가한 (주)대우건설에서 발주한 '통영생산기지 LNG하역시설 제2부두 항만시설 건설공사 폐기물(준설토) 해양배출 처리용역 입찰'건과 관련하여 입찰서(견적서) 작성 경위에 대하여 구체적으로 설명하여 주십시오. 답6. (중략) 또한 본인은 (주)이엔에프 강○○ 부장과 함께 컨소시엄사[(주)대경피엔이와 엔씨해양(주)] 투찰금액을 2,120,677,620원(중략) 본인은(중략) 강○○ 부장과 함께 (주)이엔에프와 (주)신대양의 입찰서(견적서) 투찰금액을 (중략) 2,008,441,200원으로 결정하고 (중략) 본인은(중략) 강○○ 부장과 함께 (주)에스제이와 (주)해동의 입찰서(견적서) 투찰금액을 2,064,559,410원으로 결정하고 (이하 생략)

<표 13> 이엔에프 이○○ 대리의 진술조서(발췌)

(생략)

18) 입찰당시 예상물량은 295,359.32㎥이었으나, 계약당시 예상물량은 291,689.30㎥으로 변경되었다.

19) 최초 계약기간은 2012.2.13.~2012.7.31.이었으나, 2012.7.23. 변경계약 체결을 통해 계약기간이 2012.2.13.~2012.10.31.로 변경되었다.

문3. 귀사가 참가한 (주)대우건설에서 발주한 “통영생산기지 LNG하역시설 제2부두 항만시설 건설공사 폐기물(준설토) 해양배출 처리용역 입찰”건과 관련하여 3개 컨소시엄사의 입찰서(견적서)를 발주처에 전달한 경위에 대하여 구체적으로 설명하여 주십시오.

답3. (중략) 본인과 (주)이엔에프 강○○ 부장 그리고 (주)에스제이 김○○ 대리는 발주처인 (주)대우건설 담당자의 의심을 피하기 위하여 (주)이엔에프·(주)신대양의 입찰서(견적서)와 (주)에스제이·(주)해동의 입찰서(견적서)를 먼저 제출하고 10분뒤 (주)대경피엔이·엔씨해양(주)<엔씨양산 주식회사의 지점임> 입찰서(견적서)를 제출하기로 결정하였습니다.

그리하여 2011. 11. 24. 오후 3시 45분경 (주)이엔에프 강○○ 부장이 (주)이엔에프·(주)신대양 컨소시엄사의 입찰서(견적서)를, (주)에스제이 소속 김○○ 대리는 (주)에스제이·(주)해동 컨소시엄사의 입찰서(견적서)를 같이 (주)대우건설 1층 로비에서 (주)대우건설 담당자를 직접 만나 제출하고 바로 로비에서 나왔고

그로부터 10분 후 본인이 (주)대경피엔이·엔씨해양(주)<엔씨양산 주식회사의 지점임> 컨소시엄사의 입찰서(견적서)를 (주)대우건설 본사 1층 로비에서 담당자를 만나 제출하였습니다. (이하 생략)

나. 관련 법규정

독점규제 및 공정거래에 관한 법률

제19조(부당한 공동행위의 금지)

①사업자는 계약·협정·결의 기타 어떠한 방법으로도 다른 사업자와 공동으로 부당하게 경쟁을 제한하는 다음 각 호의 1에 해당하는 행위를 할 것을 합의(이하 “부당한 공동행위”라 한다)하거나 다른 사업자로 하여금 이를 행하도록 하여서는 아니 된다.

1. ~ 7. (생략)

8. 입찰 또는 경매에 있어 낙찰자, 경락자, 투찰가격, 낙찰가격 또는 경락가격, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 결정하는 행위

독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령

제33조(경매·입찰 담합의 유형) 법 제19조(부당한 공동행위의 금지) 제1항 제8호에서 “대통령령으로 정하는 사항”이란 다음 각 호의 어느 하나를 말한다.

1. 낙찰 또는 경락의 비율
2. 설계 또는 시공의 방법
3. 그 밖에 입찰 또는 경매의 경쟁 요소가 되는 사항

다. 위법성 판단

1) 위법성 성립요건

20 법 제19조 제1항의 부당한 공동행위가 성립하기 위해서는 첫째, 법 제19조 제1항 각 호의 행위에 대하여 다른 사업자와 계약·협정·결의 기타 어떠한 방법으로든 합의를 하고 둘째, 이러한 합의가 부당하게 경쟁을 제한하여야 하며 셋째, 이러한 행위에 대해 공정거래위원회(이하 ‘위원회’라 한다)로부터 인가받은 사실이 없어야 한다.

2) 위법요건 해당 여부

가) 합의의 존재여부

21 법 제19조의 ‘합의’란 복수의 사업자들 사이에 의사의 합치를 의미한다. 여기에서 의사의 합치라 함은 넓은 의미에서의 합의를 말하는 것으로서 반드시 청약·승낙으로 이루어지는 법률적으로 유효한 계약일 필요는 없고, 의사의 일치가 있었다는 상호인식이나 이해 또는 암묵의 요해, 즉 묵시적 합의까지 포함하는 넓은 개념이다. 즉, 부당한 공동행위에 있어서의 합의는 사업자간의 의사의 연락을 의미하는 것으로서 계약, 협정 등과 같은 명시적 합의뿐만 아니라 사업자간의 양해와 같은 묵시적 합의 내지는 암묵의 요해에 그치는 경우도 포함된다.[20]

20) 서울고등법원 2001. 12. 11. 선고 2000누16830 판결 참조

22 위 2. 가.에서 살펴본 바와 같이, 피심인들은 이 사건 입찰에서 사전에 낙찰 예정자로 '이엔에프·신대양 컨소시엄'을 선정하였고, '이엔에프·신대양 컨소시엄'이 낙찰 받을 수 있도록 다른 피심인들이 형식적으로 입찰에 참가한 사실이 피심인들의 대표이사들 또는 업무 담당자들의 진술을 통하여 입증된다.

23 피심인들의 위와 같은 행위는 법 제19조 제1항 제8호에 규정되어 있는 "입찰 또는 경매에 있어 낙찰자, 경락자, 투찰가격, 낙찰가격 또는 경락가격, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 결정하는 행위"를 할 것을 합의한 행위에 해당한다.

나) 경쟁제한성 여부

(1) 경쟁제한성의 의미

24 경쟁제한성이란 사업자가 공동으로 어떠한 행위를 함으로써 시장에서의 경쟁이 감소하여 공동행위 참여자의 의사에 따라 가격, 수량, 품질, 기타 거래조건 결정 등에 영향을 미칠 우려가 있는 경우를 말하는 바, 당해 공동행위가 경쟁제한성을 가지는지 여부는 당해 상품의 특성, 소비자의 제품선택 기준, 당해 행위가 시장 및 사업자들의 경쟁에 미치는 영향 등 여러 사정을 고려하여, 당해 공동행위로 인하여 일정한 거래분야에서의 경쟁이 감소하여 가격·수량·품질 기타 거래조건 등의 결정에 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는지를 살펴, 개별적으로 판단하여야 한다.[21]

(2) 경쟁제한성 여부

25 피심인들이 낙찰예정자를 사전에 합의로 결정하고 정해진 낙찰예정자가 낙찰 받을 수 있도록 다른 피심인들이 형식적으로 입찰에 참가함으로써 경쟁이 실질적으로 소멸되었다는 점, 입찰에 참가하는 사업자들이 자신의 영업능력, 경영상태, 기술력, 낙찰가능성 등을 종합적으로 감안하여 독자적으로 판단한 투찰가격으로 경쟁하였다면 낙찰가격이 하락할 수 있었다는 점 등을 고려하면, 피심인들의 행위는

21) 대법원 2006. 11. 9. 선고 2004두14564 판결 참조

당해 입찰에서 부당하게 경쟁을 제한하는 행위로 인정된다.

다) 공동행위 인가여부

26 피심인들은 위 2. 가.의 행위에 대하여 사전에 위원회의 인가를 받은 사실이 없다.

3) 소결

27 피심인들의 위 2. 가.의 행위는 위 2. 다. 2)에서 살펴본 바와 같이, 법 제19조 제1항 제8호에 해당하는 부당한 공동행위로 인정된다.

3. 처분

가. 시정조치 및 과징금 부과

28 피심인들이 준설토 해양배출처리용역 입찰에서 사전에 낙찰예정자와 투찰가격에 대하여 합의하고 이를 실행한 행위는 해당 입찰시장에서 경쟁을 감소시키는 효과가 크다고 인정되므로 법(2009. 3. 25. 법률 제9554호로 개정된 것을 말한다) 제21조에 따라 시정명령을 부과하고, 법 제22조 및 제55조의3, 법 시행령(2010. 5. 14. 대통령령 제22160호로 개정된 것을 말한다) 제61조 및 [별표2], 과징금 부과 세부기준 등에 관한 고시(2010. 10. 20. 공정거래위원회 고시 제2010-9호로 개정된 것 및 2012. 3. 28. 공정거래위원회 고시 제2012-6호로 개정된 것 중 피심인에게 불리하지 아니한 사항, 이하 '과징금고시'라 한다)에 따라 과징금을 부과한다.

나. 과징금 산정

1) 산정기준

가) 관련매출액

29 피심인들의 위 2. 가.의 행위는 입찰담합에 해당하고 낙찰되어 계약이 체결되었으므로 계약금액[22]을 관련매출액으로 한다. 이 사건의 준설토 해양배출처리용역 계약은 계약기간동안 처리할 준설토의 예상물량, 입찰결과 결정된 준설토 처리단가 등을 내용으로 하는 계약이므로 계약기간에 걸쳐 준설토 처리업체가 실제로 처리한 준설토 물량을 대상으로 준설토 처리단가를 곱한 금액을 준설토 처리업체가 지급받는다. 따라서 이 사건 계약금액은 계약기간 동안 실제 처리된 준설토 물량을 대상으로 입찰결과 결정된 준설토 처리단가를 곱하여 산정한 금액으로 한다.

<표 14> 계약금액 현황

(단위 : 원/㎥, ㎥, 천 원, 부가가치세 제외)

발주처	낙찰자	투찰일	계약기간	처리단가	실제 처리물량[23]	계약금액
대우건설	이엔에프·신대양 컨소시엄	2011.11.24.	2012.2.13. ~ 2012.10.31.	6,800	295,359.32	2,008,443

나) 부과기준율

30 피심인들의 위 2. 가.의 행위는 낙찰 예정자 및 투찰가격을 사전에 결정하는 입찰담합인 점, 피심인들의 시장점유율이 70% 이상인 점, 행위의 성격상 경쟁제한효과가 발생하는 것이 명백하고 효율성 증대 효과는 없는 것으로 보이는 점 등을 고려할 때 '매우 중대한 위반행위'에 해당하므로 7.0 ~ 10.0%의 부과기준율을 적용하되, 이 사건 위반행위의 파급효과가 부산, 여수 등 남해권역 지역에 한정된 점 등을 고려하여 7%의 부과기준율을 적용한다.

다) 산정기준

22) 과징금고시 Ⅳ. 1. 다. (1). (마) 1) : 낙찰이 된 경우에는 계약금액을, 낙찰은 되었으나 계약이 체결되지 아니한 경우에는 낙찰금액을, 낙찰이 되지 아니한 경우에는 예정가격(예정가격이 없는 경우에는 응찰금액)을 당해 입찰담합에 참여한 각 사업자의 관련매출액으로 본다.

23) 계약시 준설토 예상 처리물량은 291,689.30㎥이었으나, 실제 처리물량은 295,359.32㎥이다.

31 위 관련매출액 및 부과기준율을 적용하여 산정기준을 정하되, 입찰에 참여하여 낙찰 받지 못한 에스제이, 해동, 엔씨양산, 대경피엔이에 대해서는 산정기준을 2분의 1로 감액한다.[24)]

32 위와 같이 산정된 피심인별 산정기준은 아래 <표 15>와 같다.

<표 15> 산정기준

(단위 : 천 원)

피심인	관련매출액	부과기준율	탈락자 감액율	산정기준
이엔에프	2,008,443	7%	0 (낙찰)	140,591
신대양	2,008,443	7%	0 (낙찰)	140,591
에스제이	2,008,443	7%	50%(탈락)	70,296
해동	2,008,443	7%	50%(탈락)	70,296
엔씨양산	2,008,443	7%	50%(탈락)	70,296
대경피엔이	2,008,443	7%	50%(탈락)	70,296
합계	12,050,658			562,366

2) 행위요소에 의한 1차 조정

33 피심인들의 행위는 위반행위의 기간 및 횟수 등에 의한 조정사유에 해당하지 않는 등 1차 조정사유에 해당사항이 없으므로, 위의 산정기준과 동일한 금액을 1차 조정 산정기준으로 한다.

3) 행위자요소 등에 의한 2차 조정

34 피심인들은 위원회의 조사 단계 이후 행위사실을 인정하면서 위법성 판단에 도움이 되는 진술을 하는 등 조사에 협력하였으므로 과징금고시 Ⅳ. 3. 다. (3). (나)의 규정에 의해 15%를 감경한다. 이에 따른 2차 조정 산정기준은 아래 <표 16>과 같다.

24) 과징금고시 Ⅳ. 1. 다. (1). (마) 2)

<표 16> 2차 조정 산정기준

(단위 : 천 원)

피심인	1차 조정 산정기준	감경률	2차 조정 산정기준
이엔에프	140,591	15%	119,502
신대양	140,591	15%	119,502
에스제이	70,296	15%	59,752
해동	70,296	15%	59,752
엔씨양산	70,296	15%	59,752
대경피엔이	70,296	15%	59,752
합계	562,366		478,012

4) 부과과징금의 결정

35 정부의 '육상폐기물 해양배출 제로화 추진계획'에 따라 폐기물해양배출업의 시장 규모가 축소되어 전반적으로 어려운 사정인 점 등을 감안하여 피심인별로 2차 조정 산정기준에서 50%를 감경한다.[25)]

36 피심인 신대양과 해동은 심의일 직전 3개년도 당기순이익을 3:2:1로 가중평균한 금액이 적자이므로 2차 조정 산정기준에서 각각 40%를 추가로 감경한다.

37 이와 같이 2차 조정 산정기준을 감경하고 과징금고시 Ⅳ. 4. 바.에 따라 1백만 원 미만의 금액을 버려 부과과징금을 결정하는바, 이에 따른 피심인들의 부과과징금은 아래 <표 17>과 같다.

<표 17> 부과과징금

(단위: 천 원)

피심인	2차 조정 산정기준	감경률	부과과징금

25) 시장여건을 고려하여 모든 피심인들에 대해 2차 조정 산정기준의 50%를 감경하는 것과 더불어 피심인 이엔에프와 신대양은 이 사건 준설토 해양배출 처리용역 컨소시엄 지분이 각각 80%와 20%로써 단독으로 낙찰을 받았을 경우보다 이익규모가 작은 점을 고려하여 2차 조정 산정기준에서 각각 5%와 20%를 추가로 감경하되, 과징금고시 Ⅳ. 4. 가. (1) 본문 규정에 따라 시장여건을 고려한 감경 및 컨소시엄 지분을 고려한 감경을 모두 감안하여 2차 조정 산정기준의 50%를 감경한다.

이엔에프	119,502	50%	59,000
신대양	119,502	90%	11,000
에스제이	59,752	50%	29,000
해동	59,752	90%	5,000
엔씨양산	59,752	50%	29,000
대경피엔이	59,752	50%	29,000
합계	478,012		162,000

4. 결론

38 피심인들의 위 2. 가.의 행위는 법 제19조 제1항 제8호에 위반되므로, 시정조치에 대하여는 법 제21조, 과징금에 대하여는 법 제22조의 규정을 각각 적용하여 주문과 같이 의결한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2013년 7월 8일

의 장 위 원 안 영 호

위 원 지 철 호

위 원 김 의 형